

1501580-31.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... dos réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e absolvição de ambos em relação ao delito de associação para o tráfico por insuficiência de provas.

A r. Defesa do réu Walison, a seu turno, bradou por sua absolvição em razão da nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que abordagem realizada pelos policiais teria sido injustificada. Da mesma forma, o d. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501580-31.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501580-31.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290295/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21005145 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6501/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2290295 - 05º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6501/21/429 - 05º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS e DAVID DA SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, porque, associaram-se para o fim de, reiteradamente ou não, praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta, ainda, que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta de 17h00min, na Rua Doutor Dante Andreoli, defronte ao nº 118, Jardim Tangará, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, agindo em concurso e unidade de propósitos, traziam consigo, para fim de venda, entrega e fornecimento a terceiros, uma porção de crack, pesando 20,02 g (vinte gramas e dois miligramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/117, substâncias causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim,

que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta de 17h, na Rua Artur Truzzi, n. 314, bairro São Francisco, casa 03, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, DAVID DA SILVA FERREIRA guardava duas porções de maconha, pesando 7,3 g (sete gramas e trezentos miligramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/117, substâncias causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/03) e tiveram suas prisões convertidas em preventiva (fls. 73/75).

Posteriormente, foi dado cumprimento à ordem de Habeas Corpus juntada às fls. 139/142, tendo sido concedida a liberdade provisória ao réu Walison Gabriel de Macedo Gomes Martins (fls. 144).

Notificados às fls. 168 e 170, os acusados apresentaram resposta escrita (fls. 164/165 e 173/178).

A denúncia foi recebida no dia 19 de maio de 2022 (fls. 185/186).

Os réus foram regularmente citados (fls. 210 e 247).

Folhas de antecedentes (fls. 222/240 e 244/245) e certidões de eventos (fls. 218/221 e 242/243) foram juntadas nos autos.

No dia 1º de agosto de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns PM Marcelo Duarte Chaves e PM Wandre Verdelho dos Santos. Após, os réus foram interrogados.

Em debates orais (fls. 249/250), o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e absolvição de ambos em relação ao delito de associação para o tráfico por insuficiência de provas.

A r. Defesa do réu Walison, a seu turno, bradou por sua absolvição em razão da nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que abordagem realizada pelos policiais teria sido injustificada. Da mesma forma, o d. Advogado de Defesa do corréu David pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas e requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 249/251).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Anoto, de início, que a preliminar arguida pela r. Defesa do acusado Walison quanto à nulidade das provas produzidas entrosa-se com o mérito e, por tal razão, será com ele analisada.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), termos de depoimentos (fls. 04/05 e 06/07), boletim de ocorrência (fls. 18/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação (fls. 27/29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/117) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

O mesmo, porém, não se diga em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Senão, vejamos.

Interrogado na fase policial (fls. 10), o réu Walison Gabriel de Macedo Gomes Martins confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, informando que trocou seu celular por drogas perto da queda d'água da represa municipal e ligou para o corréu David pedindo carona. Afirmou que David não sabia que estava portando entorpecentes e que, no trajeto, foram abordados pela polícia militar. Em Juízo, narrou que estava passando por dificuldades financeiras e "afundado em drogas" e que, na data dos fatos, vendeu seu celular por R\$ 200,00 para um traficante no Júpiter Olímpico, tendo, então, adquirido uma porção maior de 'crack' com a intenção de fracionar e revender pelo valor de R\$ 300,00. Disse que ligou para o corréu David pedindo uma carona e, pouco depois, foram abordados pela polícia. Confessou que a droga era de sua propriedade, mas reafirmou que David não sabia de nada.

Por sua vez, o réu David da Silva Ferreira, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 11), declarou que alugou uma das cinco casas que possui no mesmo

terreno no bairro São Francisco para o corréu Walison Gabriel. Disse que, na data dos fatos, no final da tarde, Walison ligou pedindo para ir buscá-lo na praça perto do Palácio das Águas na represa e, para isso, pediu a motocicleta de Pablo emprestada. Esclareceu que, na volta para casa, recebeu um sinal de parada dos policiais militares, o qual obedeceu prontamente, e que, no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Disse, porém, que os policiais encontraram drogas com Walison. Afirmou que não tinha conhecimento que Walison estava trazendo consigo substâncias entorpecentes. Narrou que em sua casa os policiais apreenderam dois pedaços de maconha, alegando, porém, que a mesma seria destinada a seu consumo. Em Juízo, reafirmou que não tinha ciência de que o corréu Walison estava transportando drogas. Confessou que é usuário de maconha e afirmou que as duas porções de maconha apreendidas em sua residência eram para seu uso pessoal, negando ser traficante.

Já os policiais militares Marcelo Duarte Chaves e Wandre Verdelho dos Santos, tanto na fase policial (fls. 04/05 e 06/07) quanto em Juízo, relataram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando, por volta das 17h00min, ao transitarem pela BR-153, próximo à Represa Municipal, observaram a motocicleta Honda CG Titan, cor laranja, placa ECI6H44, no mesmo sentido da via, ocupada por dois indivíduos, que passaram pela viatura em velocidade acima do permitido. Desse modo, pesquisaram a placa da motocicleta e constataram que a documentação estava atrasada, bem como notaram que o emplacamento era da cidade de Bálsamo/SP. Diante disso, acompanharam a motocicleta por algum tempo e quando esta entrou na cidade, próximo à UPA Tangará, realizaram a abordagem na Rua Dr. Dante Andreolli, defronte ao numeral 118. Na ocasião, o condutor da motocicleta foi identificado como sendo o réu David da Silva Ferreira e, ao ser revistado, nada de ilícito foi com ele encontrado. Já com o garupa Walison Gabriel de Macedo Gomes Martins foi localizado no bolso de sua bermuda um saquinho plástico contendo cinco pedras de tamanho médio de crack e a quantia de R\$ 30,00 reais. Ao ser questionado, o réu Walison alegou que havia adquirido as drogas por R\$ 200,00 e que pretendia fracionar e revendê-la pelo valor de R\$ 300,00. O acusado teria dito, ainda, que foi com o corréu David na motocicleta buscar os entorpecentes e que este ficaria com parte do lucro. Por sua vez, o suspeito David forneceu diversas versões sob os fatos, uma dizendo que tinha conhecimento que Walison iria buscar as drogas no Centro, outra dizendo que pegou as drogas em uma casa no Bairro São Deocleciano e outra afirmando desconhecer sobre as drogas. Relataram que diligenciaram à residência dos acusados e que na residência do réu David foram localizada mais duas porções pequenas de maconha, que segundo o mesmo seriam para seu consumo.

Pois bem. Como se vê, muito embora o réu David tenha negado que tivesse ciência de que o acusado Walison trazia consigo substâncias entorpecentes, não há dúvidas quanto à participação de ambos os réus no delito de tráfico.

Inicialmente, há que se destacar que os policiais militares foram uníssonos em dizer que, durante a abordagem, o acusado David forneceu diversas versões a respeito dos fatos, ora dizendo que tinha conhecimento de que Walison iria buscar as drogas no Centro, ora dizendo que pegou as drogas em uma casa no Bairro São Deocleciano e ora negando ter ciência a respeito dos entorpecentes, o que retira completamente a credibilidade de sua versão.

Além disso, importante frisar, também, que, de acordo com os policiais, o réu Walison, no momento da abordagem, admitiu que teria ido com o corréu David na motocicleta buscar os entorpecentes e que este ficaria com parte do lucro.

Se não bastasse, vê-se, ainda, que foram localizadas na residência de David mais algumas porções de maconha e que, na oportunidade, foi descoberto que sua companheira Patrícia dos Santos Michelli era procurada pelo crime de tráfico de drogas.

De outra banda, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que sequer conhecia o acusado Walison e que teria ido buscá-lo apenas a pedido de um conhecido seu, mostra-se absolutamente inverossímil e não encontrou respaldo em nenhum elemento de prova colhido.

Diante de tais circunstâncias, e não havendo razão para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais, já que o próprio acusado David afirmou que

sequer os conhecia anteriormente, é de rigor a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, especialmente porque o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/117) atestou a existência das substâncias cocaína e tetrahidrocannabinol, ambas de uso proibido e que causam dependência química e/ou psíquica.

Ressalte-se, por fim, que não, ao contrário do que sustenta a r. Defesa do réu Walison, não há que se falar em nulidade das provas em razão da abordagem injustificada por parte dos policiais, haja vista que ambos esclareceram que a motocicleta ocupada pelos acusados ultrapassou a viatura em velocidade superior à da via e que, após consulta no sistema informatizado, foi constatado que a documentação do veículo estava atrasada.

Já quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, a pretensão estatal deve ser julgada improcedente, pois de fato não ficou demonstrado a estabilidade do vínculo entre os acusados, não bastando para a configuração do delito a ocasional e efêmera prática em conjunto, sem a prévia intenção de associação criminosa.

Passo à dosimetria das penas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

I-) Walison Gabriel de Macedo Gomes Martins:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas deixo de efetuar qualquer redução uma vez que, como se sabe, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena para alguém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Desse modo, fica a pena reduzida em 2/3, resultando na sanção definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

II-) David da Silva Ferreira:

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que o réu possui duas condenações transitadas em julgado sem efeito de reincidência, conforme certidão de fls. 219/220 (processos nº 0069968-29.2009.8.26.0576 e 0058205-02.2007.8.26.0576), razão pela qual fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 221 (processo nº 0000353-43.2015.8.26.0607), com a atenuante da confissão, mantendo, portanto, a pena no patamar anteriormente fixado.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

a) CONDENO o réu WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e, 166 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

b) CONDENO o réu DAVID DA SILVA FERREIRA à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

c) ABSOLVO os acusados DAVID DA SILVA FERREIRA e WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES da imputação referente à prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na fase de execução. Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por conseguinte, concedo ao réu WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Já em relação ao réu DAVID DA SILVA FERREIRA, diante de sua reincidência específica e de seus maus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão imposta, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal, sendo

incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de 'sursis'.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido pelo referido acusado até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Tendo em vista que o réu DAVID DA SILVA FERREIRA respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do Código de Processo Penal" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomendem-se o réu DAVID DA SILVA FERREIRA na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 24/25 (R\$ 30,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA